

0003597-04.2019.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... não tem filhos, já foi condenado por tráfico. Quanto aos fatos, admitiu que ele e Marcos foram de ônibus para Caçapava para furtar alguma coisa e, ao irem embora, ligaram para Wesley buscá-los. No entanto, no trajeto de volta, viram um estabelecimento, estouraram o cadeado e ingressaram no local. Como já haviam chamado Wesley, ele ingressou no local apenas para avisá-los de que já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003597-04.2019.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003597-04.2019.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 3526/2019 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 3526/2019 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS MATEUS LEMOS DA COSTA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

MARCOS MATEUS LEMOS DA COSTA, RODRIGO RAMOS LUZIA e WESLEY JUNIO DE PAULA, qualificado nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 20h35min, no estabelecimento comercial situado na Rua Vereador Geraldo Nogueira da Silva, 1835, Residencial Esperança, nesta cidade e comarca, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em três cubas de pia, com valor total de R\$ 900,00; duas lixadeiras Makita, com valor total de R\$ 1700,00 e duas serras Makita com valor de R\$ 750,00, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
A denúncia foi recebida em 07/01/20 (fls. 236/237) e ratificado seu recebimento em

20/07/21 (fls. 271/273).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 261, 257 e 259) e apresentaram resposta à acusação a fls. 269/270.

Durante a instrução, realizada virtualmente, conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/22, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, bem como foram os réus interrogados. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 12), Boletim de Ocorrência (fls. 06/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 22/23), Auto de Entrega (fls. 24), BOPM (fls. 92/95), Documentos (fls. 103 e 105), Laudo Pericial (fls. 106/108), laudo Pericial (fls. 238/241) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, o acusado MARCOS MATEUS LEMOS DA COSTA disse que tem 27 anos, é amasiado, tem uma filha, já foi processado por roubo e porte de arma, trabalha com serviços gerais. No tocante aos fatos, admitiu que chegaram a estourar o cadeado com um alicate, mas não chegaram a furtar nada, pois não conseguiram cortar os fios e se apoderar de nada, pois foram surpreendidos pelo dono do estabelecimento. Disse que vieram de ônibus para Caçapava, mas, como não conseguiram pegar nada, chamaram Wesley para buscá-los, que permaneceu do lado de fora e ingressou no local somente para chamá-los, mas todos foram surpreendidos pelo dono do local em seu interior. Reafirmou que Wesley foi ao local apenas para buscá-los e que não sabia de nada. Esclareceu que ele e Rodrigo foram de ônibus a Caçapava, mas não conseguiram achar nada para furtar aqui; no entanto, enquanto estavam indo embora a pé, na beira da Dutra, viram o estabelecimento em questão e tentaram ingressar no local após entourarem o cadeado. No entanto, como já haviam chamado Wesley, ele foi lhes buscar e ingressou no local apenas para chama-los, mas foram todos surpreendidos pelo dono do estabelecimento sem subtrair o furto.

Ao ser interrogado em juízo, o réu RODRIGO RAMOS LUZIA disse que tem 28 anos, é solteiro, não tem filhos, já foi condenado por tráfico. Quanto aos fatos, admitiu que ele e Marcos foram de ônibus para Caçapava para furtar alguma coisa e, ao irem embora, ligaram para Wesley buscá-los. No entanto, no trajeto de volta, viram um estabelecimento, estouraram o cadeado e ingressaram no local. Como já haviam chamado Wesley, ele ingressou no local apenas para avisá-los de que já havia chegado. No entanto, o dono do estabelecimento apareceu e os surpreendeu em seu interior. Wesley não sabia que estavam no estabelecimento furtando. O estabelecimento estava fechado, tanto que estouraram o cadeado para ingressar. Durante interrogatório judicial, WESLEY JUNIO DE PAULA disse que tem 28 anos, é solteiro, tem filhos, trabalha como motorista, já foi processado por roubo e furto. Quanto aos fatos, disse que eles não são verdadeiros. Contou que, no dia 15 de novembro, em um feriado, Leonardo ligou para o interrogando dizendo que Rodrigo estava em Caçapava e não tinha como voltar. Leonardo lhe passou a localização dos rapazes e o interrogando foi até o local, onde foi abordado por um indivíduo, que pediu para ingressar no galpão, onde estavam Rodrigo e Marcos. Não concorreu no crime, tampouco sabia o que os demais réus estavam fazendo no interior do estabelecimento.

A vítima OSNIR SANTIAGO SANTOS, na fase policial, disse que é proprietário de um comércio de pedras decorativas em granitos, situado no local dos fatos; que na data de hoje, recebeu uma ligação de um vizinho, informando que pessoas estranhas estavam adentrando em seu estabelecimento; se dirigiu imediatamente para o local, quando ao chegar percebeu que o cadeado estava estourado e o portão meio aberto; nesse minuto policiais militares chegaram e deram apoio para adentrar no local; os policiais encontraram três indivíduos com várias ferramentas elétricas e cubas de inox separadas no chão do pátio; os policiais prenderam os suspeitos e conduziram até a delegacia; foi ouvido e recebeu os objetos recuperados em auto próprio. Convém destacar ser de extrema importância a palavra do ofendido, que não teria

qualquer interesse em mentir para prejudicar leviana e gratuitamente os acusados, cabendo ressaltar que, caso o fizesse, poderia incidir no crime de denunciação caluniosa.

Não se olvide que, “no geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM. – Ap. n. 1.047.937/5 – São Paulo – 15ª Câmara – rel. Juiz Carlos Biasotti – j. em 03/04/97 – v.u), consistindo a “pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão procura contribuir – como regra – para a realização do justo concreto” (RT 739/627).

A corroborar, o policial militar MARCIO LUIZ GOMES DE AZEVEDO, em juízo, confirmou que, na data dos fatos, foram acionados pela central (COPOM) sobre um furto em andamento no local dos fatos. Ao chegarem no local, encontraram o proprietário do estabelecimento com algumas pessoas no lado de fora, o qual lhes disse que foi comunicado por alguns vizinhos da presença de pessoas no imóvel. Ingressaram no local, onde prenderam os réus em seu interior e localizaram alguns objetos já separados. Ao serem indagados, dois deles, identificados como Rodrigo e Marcos, confessaram prática do crime. Com Wesley, localizaram uma chave de um Fiat Uno. No local, Wesley disse que deu carona para os dois furtarem o comércio, mas os três foram surpreendidos em seu interior. Constataram que o portão estava com o cadeado estourado.

Em correspondência de entendimento, o agente militar DARLINGTON LUIDGE DA SILVA, sob o crivo do contraditório, disse que o COPOM lhes irradiou a ocorrência de um furto em andamento em um estabelecimento comercial de Caçapava. No local, depararam-se com o portão aberto e várias pessoas na frente. No pátio da marmoraria, viram três pessoas e alguns objetos já separados. Um dos réus portava a chave de um Fiat Uno, sendo que todos foram conduzidos ao DP. Os réus Marcos e Rodrigo confessaram a prática do furto e Wesley disse que apenas estava dando carona aos demais réus.

Lembre-se que “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

A autoria delitiva dos acusados é inconteste.

Apesar de os acusados RODRIGO e MARCOS terem, de alguma forma, buscado atenuar a responsabilidade criminal de WESLEY, não se pode olvidar que os três réus foram surpreendidos no interior do comércio, após estourarem o cadeado do portão, com alguns bens já separados para subtração.

Outrossim, a versão dos réus de que WESLEY não concorreu no crime e que ingressou no local apenas para chamá-los para irem embora é absolutamente inverossímil e sem qualquer credibilidade.

Ora, conforme comprovado, o ingresso no estabelecimento pelos agentes se deu de forma violenta e clandestina (mediante rompimento do cadeado do portão). Ainda, ao que consta dos autos, o estabelecimento estava fechado, pois era feriado e fora do horário comercial. Por fim, se RODRIGO e MARCOS vieram para Caçapava de ônibus para furtar, como insinuaram em seus interrogatórios, o que os impedia de voltar para sua cidade também de ônibus?

Diante de tais circunstâncias, é evidente que WESLEY estava no estabelecimento motivado pelo mesmo propósito dos demais réus, isto é, furtar e transportar os bens do local com seu veículo.

Desse modo, considerando que WESLEY não somente tinha ciência do furto do estabelecimento como também dele participou ativamente com os acusados RODRIGO e MARCOS, já que presos em seu interior, após estourarem o cadeado do portão, com

alguns bens da vítima já separados, é de rigor a procedência da presente ação penal.

Apurada a responsabilidade dos réus, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria.

Vale ressaltar, de início, que como há mais de uma condenação criminal definitiva proferida contra os réus (vide folha de antecedentes e certidões, respectivamente, as fls. 281/285, 286/291, 292/296, 309/11, 312/314 e 335/337), assim, deve haver a dupla exasperação da reprimenda como maus antecedentes (primeira fase) e reincidência (segunda fase).

Neste sentido: "(...) ostentando o réu mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência (...)" (STJ HC nº 210359 SP2011/0141421-3 publicação: 12/03/2015).

Desse modo, na primeira fase, atendendo os critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que os réus ostentam maus antecedentes, bem como possuem personalidade tendente ao crime. O réu Marcos possui condenação anterior pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso V da Lei n.º 10.826/03 (autos n.º 0000692-35.2016.8.26.0520 - vide folha de antecedentes a fls. 281/285 e certidão a fls. 309/311). O réu Rodrigo já foi condenado em definitivo nos autos n.º 1504659-32.2019.8.26.0577, conforme se extrai da folha de antecedentes e certidão, respectivamente, as fls. 286/291 e 312/314. O réu Wesley, também, possui condenação anterior (autos n.º 0039818-57.2012.8.26.0577 - vide folha de antecedentes a fls. 292/296 e certidão a fls. 335/337). Além do mais, os acusados cometeram o presente delito enquanto cumpriam pena, o que denota culpabilidade exacerbada e conduta social inadequada. Por fim, a presença de duas qualificadoras, também, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois as circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas ou mais qualificadoras são evidentemente mais graves que as cometidas sob o manto de uma única.

Nessa tessitura, confira-se: STJ, HC n.º 427.179/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018.

Assim, majoro a pena base em $\frac{1}{4}$ (um quarto), o que perfaz o total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, em relação aos réus MARCOS e RODRIGO, presente a circunstância atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d). Não há circunstâncias atenuantes em relação ao réu WESLEY. Presente a circunstância agravante da reincidência, uma vez que os réus ostentam condenações anteriores não atingidas pelo lustro depurador (Marcos - proc. 0013382-22.2016.8.26.0577; Rodrigo - proc. 0045056-23.2013.8.26.0577; Wesley - proc. 0057997-05.2013.8.26.0577).

Nos termos do artigo 67 do Código Penal, procedo à compensação da circunstância agravante da reincidente com a atenuante da confissão, mantendo inalteradas as penas aplicadas aos réus MARCOS e RODRIGO.

Quanto à possibilidade de compensação na segunda fase de dosimetria, confira-se o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp n.º 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)".

Em relação ao réu WESLEY, majoro a pena em $\frac{1}{6}$ (um sexto), totalizando 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 14, II, parágrafo único do Código Penal. Considerando-se o inter criminis percorrido (os réus, mediante rompimento do cadeado da porta, ingressaram no estabelecimento comercial e separaram os bens a serem subtraídos quando foram surpreendidos pela polícia), reduzo as penas na fração mínima de $\frac{1}{3}$ (um terço), resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa para os réus MARCOS e RODRIGO e 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa para o réu WESLEY.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, por inexistirem elementos que comprovem a capacidade econômica dos réus (CP, art. 49, §1º c.c. art. 60, caput). Considerando que os réus são reincidentes e ostentam maus antecedentes, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, consoante exegese do artigo 33, caput e §3º do Código Penal. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos (CP, art. 44, II) e a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, I), uma vez que os réus são reincidentes.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por conseguinte, condeno: A) os réus MARCOS MATEUS LEMOS DA COSTA e RODRIGO RAMOS LUZIA, ambos qualificados nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; B) WESLEY JUNIO DE PAULA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, consoante o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, em razão da reincidente e por este regime se mostrar o mais adequado à reprovação e prevenção do crime. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos (CP, art. 44, II) e a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, I), uma vez que os réus são reincidentes.

Faculto aos réus o direito de recorrer em liberdade, porque responderam o processo nessa condição.

Os réus deverão arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifiquem-se os réus para pagamento da pena de multa; (v) expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) advogado(s) nomeados nos autos, observados os critérios estabelecidos no convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal, independente de nova intimação.

P.I.C.

Caçapava, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA